

1500820-73.2019.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... da abordagem, pois já tinha sido preso por tráfico; ele estava muito nervoso; entraram na casa, cuja entrada foi franqueada pelo acusado e seu pai, tendo ele indicado onde estava a arma (uma garrucha), que estava em cima do guarda-roupa. Não se recorda se estava municiada, mas lembra que havia munição no local. Não o conhecia antes e não se lembrou o que o acusado disse sobre a arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500820-73.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500820-73.2019.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2136202 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 868/19/312 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2136202 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 868/19/312 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2136202/2019 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 5164510 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 868/19/312 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RAIMUNDO RUFINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

GABRIEL RAIMUNDO RUFINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 15h45, na Rua Doze, número 145, Conjunto Habitacional Dom Pedro II, nesta

comarca de São José dos Campos, segundo a denúncia, possuía 03 munições, calibre 44, de uso restrito, sem autorização ou licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, GABRIEL RAIMUNDO RUFINO possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo (garrucha, número de série 291, sem marca aparente), de uso permitido, sem autorização ou licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 85/86), acompanhada dos autos do inquérito policial, foi recebida em 28 de maio de 2019 (fls. 88/89).

Citado pessoalmente, o acusado apresentou defesa (fls. 111/118).

Procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório ao final (fls. 236 e 322/323).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais. O representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação, nos termos constantes da denúncia (fls. 326/328).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 14 da lei de 10.826/2003, fixação da pena no mínimo legal e regime aberto (fls. 332/345).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (fls. 100/102 - arma).

A autoria, de igual forma, é inconteste.

Com efeito, o Policial Militar MARCOS relatou em juízo que realizava patrulhamento de rotina pela zona sul de São José dos Campos e, quando o acusado percebeu a aproximação da viatura, tentou entrar em casa correndo. Decidiram, então, por abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O réu estava muito nervoso e falou que tinha medo pois já tinha sido preso. Perguntaram se tinha algo errado quando, de pronto, o acusado afirmou que sim e indicou onde estava a arma, uma garrucha, (em cima do guarda-roupa), municiada (com munição de calibre 44) e com mais munição em local próximo. Foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido ao DP. Não o conhecia. A entrada na residência foi franqueada de forma espontânea pelo acusado. Em busca detalhada, acredita que teriam localizado a arma. Percebeu que havia mais pessoas na residência, que não participaram da abordagem.

O Policial Militar ALAN, ouvido por deprecata, disse que realizava patrulhamento de rotina pela zona sul de São José dos Campos e, quando o acusado notou a presença da viatura, tentou entrar em casa; conseguiram abordá-lo e nada de ilícito foi encontrado. Ele falou que tinha medo da abordagem, pois já tinha sido preso por tráfico; ele estava muito nervoso; entraram na casa, cuja entrada foi franqueada pelo acusado e seu pai, tendo ele indicado onde estava a arma (uma garrucha), que estava em cima do guarda-roupa. Não se recorda se estava municiada, mas lembra que havia munição no local. Não o conhecia antes e não se lembrou o que o acusado disse sobre a arma. Ele foi abordado na calçada; de início, ele falou que correu porque tinha medo; como ficou muito nervoso, insistira se ele tinha algo de errado e ele falou da arma; se entrasse na residência, localizariam a arma, que estava em cima do guarda-roupas.

A testemunha de defesa, HELEN, foi ouvida em juízo. É vizinha do acusado. Estava na calçada de casa conversando com sua vizinha. O acusado chegou, chamou e, como não saiu ninguém, sentou-se no banquinho em frente à residência. Passado uns 10 minutos, chegou a viatura policial, abordando-o; eles conversaram; um dos policiais foi até o portão, mexeu no portão e abriu; mandou o GABRIEL entrar na viatura policial, tendo ele solicitado para que avisasse seu pai.

Interrogado em juízo, GABRIEL negou a prática criminosas. Tinha acabado de chegar e, após chamar em casa e ninguém sair (estava sem chave), sentou-se no banco em frente a sua casa. Passados uns 10 minutos, a viatura chegou e foi abordado; disse que

estava "assinando", que nada devia, mas os policiais decidiram por conduzi-lo. Na DP, a arma foi exibida, mas não a reconhece. Os policiais não entraram na residência. Nunca tinha visto os policiais. No momento da abordagem, os policiais ficaram bravos por não terem conseguido abrir o portão. Não está trabalhando, tem 23 anos, estudou até o 2º Colegial, respondeu a processo criminal anteriormente, cumpriu pena. Não faz uso de drogas.

Os fatos em exame são incontroversos.

Embora o réu negue a empreitada criminosa, o relato dos policiais em juízo não deixam dúvidas de que o acusado possuía, no interior de sua casa, arma e munições (estas de uso restrito) em desacordo com determinação legal.

Anoto que o relato da testemunha de defesa Helen não tem o condão de desqualificar a versão apresentada pelos policiais, os quais sequer conheciam o acusado e, portanto, não tinham motivos para incriminá-lo falsamente.

Ao contrário, a testemunha de defesa é vizinha do acusado, certamente guardando relação de maior proximidade com aquele.

No mais, anoto que a arma que o acusado mantinha em sua casa, apreendida e examinada, teve sua potencialidade lesiva comprovada, vez que apta à realização de disparos, conforme laudo de fls. 100/102 que assim a descreveu:

"Embora a arma comporte (e dispare) a munição 44WCF, essa arma tem seu calibre original 36, de espingarda.

Quando veio a referida arma apresentava seu mecanismo funcionando a contento e PODERIA SER EFICAZMENTE UTILIZADA PARA REALIZAR DISPAROS.

A pesquisa de resíduos de combustão de pólvora no interior do cano da arma, para verificação de ocorrência de disparo, apresentou RESULTADO POSITIVO".

Assim, não há dúvidas de que o acusado possuía ilegalmente as munições localizadas em sua residência, bem como a arma de fogo, conforme descrito na denúncia.

Não há que se falar em desclassificação do delito do artigo 16 para o crime do artigo 14, da Lei 10826/03.

Isso porque a imputação que se amolda ao artigo 16 diz respeito à posse de munições, essas sim de uso restrito, situação perfeitamente descrita no caput do dispositivo acima citado (e não em seu parágrafo, o que, contudo, não interfere na reprimenda, já que as penas são idênticas).

No mais, a posse de arma de fogo de uso permitido veio bem definida pela imputação do artigo 12, da Lei 10.826/03, nada havendo que ser alterado ou corrigido.

Daí porque, certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

O acusado é reincidente (conforme se observa em FA de fls. 126/128).

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, e de 03 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumento as penas anteriormente fixadas em 1/6, a saber: 01 ano e 02 meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, para o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, e de 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

Na terceira fase, tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal de delitos, acresço à maior pena 1/6, alcançando o patamar de 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal, reprimenda que torno definitiva.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime semiaberto, diante da reincidência.

Ausentes os requisitos legais (art. 44 do CP), deixo de substituir a pena corporal por restritivas de direitos.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu GABRIEL RAIMUNDO RUFINO por infração aos artigos 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial

semiaberto, e mais 12 (doze e dois) dias-multa, todos no valor unitário mínimo. Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa, e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Custas na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. São José dos Campos, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA